

1502690-54.2020.8.26.0477

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara Do Júri, Das Execuções Criminais e Da Infância e Da Juventude Da Comarca De Praia Grande

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, processo nº 0001140-

63.2008.8.26.0366 - 2º Vara da Comarca de Mongaguá/SP, razão pela qual exaspero a pena em 1/6.

A título de cautela, observo que, firme no entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara Do Júri, Das Execuções Criminais e Da Infância e Da Juventude Da Comarca De Praia Grande

Av. Dr. Roberto De Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502690-54.2020.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502690-54.2020.8.26.0477

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2262021/2020 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 9594890 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 1656/20/412

- DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 2262021 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE DE DEUS NOGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

ALINE DE DEUS NOGUEIRA, já qualificada, foi denunciada (fls. 193/197) e pronunciada (fls. 349/355) como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Processo em ordem, nesta data foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular. Por maioria de votos, o Conselho de Sentença decidiu que a ré praticou o crime de homicídio simples, na forma privilegiada, prevista no art. 121, §1º, do CP.

Passo, pois, a individualizar a pena da ré de acordo com o critério trifásico previsto no artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta da ré, deve ser considerada normal.

A acusada é possuidora de antecedentes criminais. Veja-se que já foi definitivamente condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, processo nº 0001140-63.2008.8.26.0366 - 2º Vara da Comarca de Mongaguá/SP, razão pela qual exaspero a pena em 1/6.

A título de cautela, observo que, firme no entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior" (RE 901.145-AgR; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJe de 08/11/2018).

Sobre a personalidade da acusada não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

A conduta social da acusada, compreendida como sendo seu caráter comportamental no meio em que vive, perante a comunidade e ao meio social, deve ser considerada negativa. E isso porque, embora genitora de três filhos e detentora da guarda de Vitória, habitualmente fazia uso de entorpecentes e se prostituía para sustentar seu vício, conforme amplamente noticiado pelas testemunhas ouvidas. Nesse contexto, expôs sua prole, desnecessariamente, aos riscos do ambiente por si frequentado.

Tais indicativos inculcam neste Magistrado a convicção de não possuir a ré conduta social favorável, pelo que fica exasperada a pena em 1/6. Em consonância ao quanto exposto, é a jurisprudência:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO PELA CONDUTA SOCIAL DECOTADA. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) A circunstância da conduta social, por sua vez, refere-se ao estilo de vida do réu e do seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social (...)" (STJ - HC: 298130 SP 2014/0159173-2; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; J.: 03/08/2017; T5 - Quinta Turma; P.: DJe 14/08/2017).

Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie.

As consequências e o comportamento da vítima não contribuíram para o delito, ao menos de forma determinante.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base à ré em 08 (oito) anos de reclusão, porquanto afastada as qualificadoras pelo Conselho de Sentença

Ausentes quaisquer agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6.

Ausentes quaisquer causas de aumento. Presente, no entanto, a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do CP, diminuo a pena em 1/6, por entender desproporcional o comportamento adotado pela ré quando cotejado com a injusta provocação da vítima, reconhecida pelos Jurados em quesito específico.

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Face ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada e às péssimas circunstâncias judiciais, deverá esta ser inicialmente cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §3º, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então a suspensão condicional de sua execução, porquanto desatendido o requisito temporal e face à natureza do delito (art. 44, inc. I, e art. 77, caput, ambos do CP).

DIANTE DO EXPOSTO:

Em obediência ao soberano veredicto dos senhores jurados e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO a acusada ALINE DE DEUS NOGUEIRA, já qualificada, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado. Isto por considerá-la incurso nas sanções do artigo 121, §1º, do Código Penal.

Sem custas, ante a hipossuficiência financeira ora reconhecida.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Nos termos do artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, justifico a manutenção da prisão cautelar da acusada como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Convém anotar que o crime de homicídio, dada sua natureza, por si só, possui o condão de colocar em xeque a ordem pública. Sendo a vida o bem jurídico mais valioso tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qualquer investida contra ela, ressaltadas raras hipóteses, repercute uma nefasta ideia de insegurança na sociedade, agravada, sem dúvida, com a soltura do indivíduo a quem se imputa o crime, ainda que provisoriamente. Além disso, tendo permanecido a ré presa durante a instrução, não haveria razão para, agora, condenada, ser colocada em liberdade. Recomende-se, pois, a acusada na prisão em que se encontra.

Fixo honorários ao defensor nomeado em favor do acusado no máximo da tabela atrelada ao convênio DPE-OAB.

Transitada em julgado, adote-se as seguintes medidas:

- I) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;
- II) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;
- III) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença;
- IV) expeça-se a competente certidão de honorários, em valor fixado no máximo constante da tabela do Convênio.

Publicada em Sessão Plenária, saem os presentes intimados. Registre-se.

Praia Grande, 12 de agosto de 2022.